Cdl Lain Dott.ssa Paola
Cdl Roso Dott. Alessandro
Consulenti del Lavoro
Via Marano 8
36034 Malo

Circolare Informativa del 29/09/2026

Gentili Clienti,

Di seguito si riepilogano le **principali novità** normative, previdenziali e operative emerse nell'ultimo periodo, utili per la corretta gestione del personale e degli adempimenti aziendali.

1. Malattia: nuova decorrenza e visite ambulatoriali (Circolare INPS n. 92/2026)

Con la circolare n. 92/2026, l'INPS ha superato il precedente orientamento in materia di decorrenza della tutela previdenziale della malattia:

- **Estensione della tutela del giorno precedente:** La copertura previdenziale viene riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente la redazione del certificato medico, pur in presenza di una **visita ambulatoriale** (in precedenza limitata alle sole visite domiciliari).
- **Condizioni e limiti:**
    - Il giorno indicato come inizio della malattia non deve essere anteriore di oltre 1 giorno rispetto al rilascio del certificato.
    - La giornata antecedente non può coincidere con un sabato, una domenica o un festivo infrasettimanale (giorni in cui è attiva la continuità assistenziale).

2. Previdenza Complementare e Nuovo Modulo TFR3 (D.I. n. 130/2026)

In attuazione della riforma dell'adesione automatica alla previdenza complementare (Legge n. 199/2025), il Decreto Interministeriale 4 settembre 2026, n. 130 adotta la **versione definitiva** del Modulo **TFR3:**

- **Destinatari:** Lavoratori del settore privato assunti dal 1° luglio 2026.
- **Funzionamento e termini:** Entro **60 giorni dall'assunzione**, il dipendente deve esprimere la propria volontà sulla destinazione del TFR maturando.
- **Struttura del modello**
    - *Lavoratori di prima assunzione:* Possono scegliere se destinare il TFR al fondo pensionistico previsto dal ccnl (adesione automatica/silenzio-assenso), a un altro fondo scelto liberamente, oppure mantenerlo in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS.
    - *Lavoratori con posizione previdenziale pregressa:* Se il lavoratore non ha in essere un'adesione alla previdenza complementare con versamento del TFR, non opera l'adesione automatica e il trattamento resta assoggettato all'articolo 2120, c.c., con eventuale versamento al Fondo di Tesoreria INPS. Se, invece, il lavoratore risulta già aderente a una forma pensionistica con conferimento di

tutto o parte del TFR, dispone di 60 giorni dalla nuova assunzione per indicare la forma alla quale destinare il TFR maturando; in assenza di scelta opera il meccanismo di adesione automatica.

3. Modello OT23/2027 INAIL: Riduzione del Tasso Medio per Prevenzione

Con l'Istruzione Operativa n. 8221 del 18 settembre 2026 e l'aggiornamento delle FAQ, l'INAIL ha fornito indicazioni sul Modello OT23/2027 (relativo agli interventi migliorativi di salute e sicurezza realizzati nel corso del 2026):

- **Scadenza:** La domanda va inviata esclusivamente online entro il **28 febbraio 2027**.
- **Principali chiarimenti tecnici:**
    - *Intervento A-3.1 (Rilevamento persone):* I sistemi video posteriori sui mezzi devono essere dotati di automatismi di sicurezza attivi (allarmi, frenata, spegnimento automatizzato) e non di sole telecamere passive.
    - *Intervento A-4.1 (Analisi termografica):* In caso di ripetizione annuale dell'analisi sugli impianti elettrici, la relazione tecnica deve essere puntualmente aggiornata con le nuove rilevazioni e le relative azioni correttive.
    - *Formazione (Gruppo D):* I docenti (compreso il datore di lavoro/RSPP) devono possedere la qualifica di formatore ex D.M. 6 marzo 2013. Per la micro-formazione (D-3) sono ammessi solo argomenti direttamente riconducibili al D.Lgs. 81/2008.
- **Regolarità contributiva e normativa:** Viene confermato che il diritto ai benefici non decade se l'azienda regolarizza eventuali violazioni della sicurezza sul lavoro entro i termini prescritti dagli organi di vigilanza.

4. Permessi Legge 104/1992: Gestione dei Limiti e Recuperi (Circolare INPS n. 100/2026)

L'INPS ha chiarito le regole di conguaglio e recupero nei casi di pluralità di soggetti autorizzati ad assistere la stessa persona disabile:

- **Limite dei 3 giorni mensili:** L'eliminazione della figura del "referente unico" consente a più familiari di fruire dei permessi, fermo restando il limite **complessivo massimo di 3 giorni al mese** per la medesima persona assistita (da fruire in maniera alternata).
- **Superamento del limite:** In caso di fruizione di giornate eccedenti le 3 mensili, si applica la *priorità temporale*. L'indebito verrà recuperato dall'INPS nei confronti del lavoratore che ha fruito del permesso per ultimo, ad azzeramento del monte ore/giorni disponibile.
- **Fruizione contemporanea:** Qualora due familiari fruiscano del permesso nello stesso giorno o nelle stesse ore per la medesima persona, l'importo indebito verrà ripartito e recuperato in misura pari al **50% per ciascun lavoratore**.

Cordiali saluti

Studio Lain Consulenza del Lavoro

CDL Lain Dott. Paola - CDL Roso Dott. Alessandro